



Solicitud de **Productor/Agente**

Para **Productor/Agente General** o Sub-Productor/Sub-Agente

1. Nombre completo del Productor/Agente o Compañía:		2. Fecha de nacimiento/incorporación (para compañías):	
		M M / D D / A A A A	
3. Sexo:	4. Estado civil:		
Masculino Femenino	Soltero(a) Casado(a) Compañero(a) Doméstico(a) Divorciado(a) Viudo(a)		
5. Nombre de su cónyuge:	6. Nombre de la agencia:	7. Nombre que desea usar como Productor/Agente:	
8. Dirección de residencia:			
9. Ciudad:	10. Provincia o estado:	11. Zona postal:	12. País:
13. Dirección de oficina:			
14. Ciudad:	15. Provincia o estado:	16. Zona postal:	17. País:
18. Dirección postal (si es diferente a las ya mencionadas):			
19. Ciudad:	20. Provincia o estado:	21. Zona postal:	22. País:
23. Teléfono de oficina:	24. Teléfono móvil:	25. Idioma:	
		Español Inglés Portugués	
26. Correo electrónico:	27. Página web:	28. Número de cédula de identidad o pasaporte:	29. Número de seguro social (si procede):
30. Número de identificación de impuestos (si procede):	31. Profesión:	32. Ocupación:	33. Tiempo en el campo de seguros:
34. Nombre de sus beneficiarios(as):			

Referencias personales (por favor proporcione dos respaldos en físico):

REFERENCIA PERSONAL 1

1. Nombre de quien provee la referencia:	2. Teléfono:	3. Correo electrónico:		
4. Dirección:	5. Ciudad:	6. Provincia o estado:	7. Zona postal:	8. País:

REFERENCIA PERSONAL 2

1. Nombre de quien provee la referencia:	2. Teléfono:	3. Correo electrónico:		
4. Dirección:	5. Ciudad:	6. Provincia o estado:	7. Zona postal:	8. País:

Iniciales del agente:	Iniciales de VUMI [®] :

Referencias bancarias (por favor proporcione dos respaldos en físico):

REFERENCIA BANCARIA 1

1. Nombre del banco:			2. Teléfono:	
3. Dirección física y/o postal:	4. Ciudad:	5. Provincia o estado:	6. Zona postal:	7. País:
8. Nombre de quien provee la referencia:			9. Teléfono:	
10. Dirección:	11. Ciudad:	12. Provincia o estado:	13. Zona postal:	14. País:

REFERENCIA BANCARIA 2

1. Nombre del banco:			2. Teléfono:	
3. Dirección física y/o postal:	4. Ciudad:	5. Provincia o estado:	6. Zona postal:	7. País:
8. Nombre de quien provee la referencia:			9. Teléfono:	
10. Dirección:	11. Ciudad:	12. Provincia o estado:	13. Zona postal:	14. País:

Otra Información (Por favor enviar soporte de las compañías aseguradoras a las que usted representa y/o ha representado):

COMPAÑÍA ASEGURADORA 1

1. Nombre de la compañía:	2. Número de pólizas:	3. Total en primas:	4. Índice de persistencia:

COMPAÑÍA ASEGURADORA 2

1. Nombre de la compañía:	2. Número de pólizas:	3. Total en primas:	4. Índice de persistencia:

COMPAÑÍA ASEGURADORA 3

1. Nombre de la compañía:	2. Número de pólizas:	3. Total en primas:	4. Índice de persistencia:

Regiones y ciudades en las que usted piensa vender nuestros productos:

Cualquier otra información que considere pertinente tal como el grupo o segmento de mercado específico que desea penetrar, así como la razón de su interés por vender VUMI®, etc.

Iniciales del agente:	Iniciales de VUMI®:

Más información

	Sí*	No	Observaciones:
Usted o algún familiar está relacionado políticamente			
Tiene algún familiar con contrato en VUMI®			
Tiene algún familiar o conocido que trabaje en VUMI®			
Ha trabajado para algún agente o agencia			
Está representando a un tercero con este contrato			
Tiene otro contrato de agente registrado bajo otro nombre			
Se le ha anulado el código anteriormente en VUMI® u otra compañía			

*Si respondió sí, coloque en observaciones cuál es la relación que mantiene o los detalles de su respuesta.

I. Firma del solicitante:

X.....

2. Lugar y fecha (mes / día / año):

M M / D D / A A A A

Iniciales del agente:

Iniciales de VUMI®:

Convenio de Productor/Agente o Agencia

Código de identificación asignado:

Este Acuerdo de Productor/Agente (el "Acuerdo") establece la relación entre el "Productor/Agente", o entidad identificada en la solicitud para Productor/Agente también llamado "Productor/Agente General" o "Sub-Productor/Sub-Agente" y VUMI® Group, I.L. (la "Compañía").

Sección I: Código del Productor/Agente

La Compañía le ha asignado al Productor/Agente un número de identificación (arriba mencionado), bajo el cual se registrará el negocio proveniente de dicho Productor/Agente. Al usar dicho código se asegurará la administración correcta del negocio del Productor/Agente, así como el pago de sus comisiones. El código en cuestión deberá usarse en toda comunicación entre el Productor y la Compañía.

Sección II: Cesión

Los beneficios y responsabilidades que contiene este Acuerdo, los cuales incluyen las garantías, han de ser cedibles, sin restricciones, por la Compañía y, en caso de una cesión, toda referencia en este Acuerdo a la Compañía incluirá al concesionario.

Sección III: Fecha de Efectividad/Terminación

- A** Este Acuerdo será efectivo a partir de la fecha en que lo firme la Compañía.
- B** Este Acuerdo se mantendrá vigente, de no ser cancelado o modificado por la Compañía, basado en las condiciones enumeradas en el párrafo 'D' a continuación.
- C** Cualquiera de las dos partes puede terminar este Acuerdo con un preaviso de mínimo sesenta (60) días, siempre y cuando le notifique a la otra parte su intención por escrito. La terminación de este Acuerdo se realizará sin causa y será efectiva cuando una de las partes notifique a la otra. Todas las pólizas que se encuentren en proceso de emisión serán tramitadas conforme a los términos de este Acuerdo.
- D** Las condiciones debido a las cuales este Acuerdo puede cancelarse o modificarse unilateralmente por la Compañía son las siguientes:
- 1** Falta de producción: si el Productor/Agente no cumple el mínimo de producción establecido de una (1) póliza cada noventa (90) días.
 - 2** Baja persistencia: el Productor/Agente no mantiene un índice mínimo de persistencia del ochenta y cinco por ciento (85%) (Persistencia o índice de persistencia mide cuánto tiempo los asegurados se mantienen con sus pólizas, al observar el número de renovaciones de pólizas año tras año).
 - 3** Falta de servicio: el Productor no proporciona un servicio de asistencia adecuada para sus clientes asegurados, tal como mantenerse en contacto con sus clientes, asistirlos con sus reclamos y renovaciones, responder sus interrogantes, etc.
 - 4** Restricciones legales: si existiera una razón legal en EE. UU. o cualquier otro territorio que le impidiera a la Compañía realizar negocios con el Productor/Agente.
 - 5** Cancelación por motivo fundado: este Acuerdo será terminado inmediatamente por motivo fundado si el Productor/Agente se involucrara en alguna de las siguientes actividades:
 - a** La representación o actos falsos y/o fraudulentos acerca de la Compañía o de sus productos que afecten desfavorablemente a la Compañía, a la empresa matriz o a alguna de sus filiales, incluyendo pero no limitados a la representación falsa acerca de los términos y provisiones de una solicitud, la información médica o los reclamos, la póliza o el contrato y cualquier alteración, falsificación u ocultación de cualquier información, ya sea escrita u oral, acerca de una solicitud o un solicitante o posible asegurado así como cualquier alteración de los materiales de la solicitud y la ocultación de cualquier información requerida para el proceso de evaluación de riesgos.
 - b** El manejo indebido de las primas o comisiones.
 - c** La disolución de una entidad corporativa que sea una de las partes de este Acuerdo o cualquiera de los actos mencionados bajo la "**Declaración de Actos Prohibidos**" en la Sección X de este Acuerdo.

La Compañía se reserva el derecho a cancelar este Acuerdo si alguna otra aseguradora cancelara su acuerdo con el Productor/Agente por motivo de actos fraudulentos o manejo indebido de las primas o comisiones, o si él/ella ha sido condenado/a por un delito federal o estatal que involucre deshonestidad o abuso de confianza, según están descritos en la **Sección III** literal 'D', párrafo '5a' y '5b' de este Acuerdo, a menos que el Productor/Agente haya recibido autorización por escrito de la autoridad, corte o comisionado de seguros correspondiente, incluyendo, sin limitación, cualquier autorización que le otorgue permiso para trabajar en la industria de seguros.

Derechos Adquiridos

El derecho a las comisiones de renovación es un derecho garantizado excepto si se cancela o modifica este Acuerdo por cualquiera de las condiciones estipuladas en la **Sección III**, literal 'D', párrafos '5a' y '5b' detallados arriba y bajo "**Declaración de Actos Prohibidos**" en la **Sección X**. En dichos casos, toda relación con la Compañía y los pagos de comisiones quedarán cancelados o modificados a discreción de la Compañía.

Con excepción de las condiciones estipuladas en la **Sección III**, literal 'D', párrafo '5b' como se detalla arriba y bajo "**Declaración de Actos Prohibidos**" en la **Sección X**, la Compañía continuará el pago de las comisiones de renovación que hayan sido asignadas a la entidad afectada por la disolución cuando dicha asignación haya ocurrido previamente a la disolución con respecto a un Productor/Agente.

Si el Productor/Agente llegara a incapacitarse o fallecer, las comisiones se le abonarán a el/la/los beneficiario(as) designado(as) por el Productor/Agente en base a los términos y condiciones de este Acuerdo posterior a la aprobación de la Compañía.

Sección IV: Comisiones

Cada dos (2) semanas, la Compañía le abonará comisiones al Productor/Agente en base a los términos y condiciones según se establece en este Acuerdo. Los porcentajes de comisiones para nuevos negocios, renovaciones y compromiso de producción están definidos en el **Anexo Número I - Programa de Compensación del Productor**.

Condiciones bajo las cuales se pagarán comisiones:

- Las comisiones se pagarán solamente después de que este Acuerdo haya sido firmado por la Compañía.
- La solicitud haya sido aprobada y la póliza haya sido emitida o renovada por la Compañía.
- El pago de la prima haya sido recibido por la Compañía y los fondos hayan sido acreditados por el banco de la misma.
- Las comisiones por renovaciones que hayan sido pagadas con anticipación podrán ser recaudadas por la Compañía de la manera que la misma considere procedente, en el caso de pólizas canceladas por cualquier razón o cualquiera de las partes, antes de la fecha de expiración de dichas pólizas.

Condiciones bajo las cuales no se abonarán comisiones:

- Por primas adicionales o extra primas agregadas durante el proceso de evaluación de riesgos.
- Sobre cargos administrativos.
- Después de la terminación de una póliza, por parte del asegurado o de la Compañía.

Iniciales del agente:	Iniciales de VUMI®:
-----------------------	---------------------

- Después que una póliza deje de estar asociada a la cartera de un Productor/Agente, a menos que se establezca una enmienda o un acuerdo específico entre el Productor/Agente y la Compañía.
- El Productor/Agente tiene un impedimento que no le permite proporcionar servicio o asistencia a sus asegurados, o no está dispuesto a hacerlo.
- El Productor/Agente fue despedido por motivo fundado o debido a que existe alguna restricción legal en EE. UU. o cualquier otro territorio.
- Por no cumplir con el pago de algún préstamo por parte de la Compañía o cualquier otra obligación con la Compañía.

Sección V: Relación Laboral entre el Productor General y los Sub-Productores/Sub-Agentes/empleados

El Productor/Agente le debe a la Compañía lealtad, equidad y honestidad, y la obligación de actuar en buena fe y mantener a la Compañía informada de asuntos materiales que tengan que ver con el seguro o involucren la relación Agencia-Compañía.

El Productor General es responsable por las acciones y el rendimiento de sus Sub-Productores/Sub-Agentes y debe prestarles asistencia, apoyo y capacitación. Un Productor/Agente tiene el compromiso de cuidado hacia la Compañía lo cual los hace responsable de los actos negligentes o fraudulentos por parte de los empleados y solicitantes de la Agencia.

El Productor General no podrá retener las comisiones ni cancelar los contratos de sus Sub-Productores/Sub-Agentes de no haber sido autorizado por escrito por la Compañía, según los términos y condiciones de este Acuerdo.

Cualquier comisión pagada relacionada a pólizas envueltas en fraude hacia la Compañía deberán ser devueltas o serán debitadas de la cuenta del Productor/Agente General.

Sección VI: Relación/Limitación de la Autoridad del Representante

Nada de lo que contenga este Acuerdo debe interpretarse como constituyente de una asociación o relación laboral entre el Productor/Agente y la Compañía, por lo que el Productor/Agente no puede ceñir o involucrar a la Compañía en ningún aspecto. El Productor/Agente no excederá la autoridad limitada de representación expresa o implícita que la Compañía le otorga. Es de su responsabilidad entender y cumplir con la autoridad limitada otorgada por la Compañía para ofrecer sus productos y cumplir con todos los otros términos de este Acuerdo Agencia-Compañía.

El Productor/Agente no es un representante legal de la Compañía, quien, por el presente, acuerda rechazar cualquier aviso legal emitido y entregado por cualquier autoridad judicial a nombre de la Compañía en cualquier territorio y lo dirigirá a sus oficinas administrativa en los Estados Unidos. La intención es que el Productor/Agente sea un contratista independiente y responsable de sus propias acciones.

Sección VII: Arbitraje y acciones legales

Cualquier disputa, controversia o reclamo que surja de o se relacione con este Acuerdo, incluyendo la formación, interpretación, incumplimiento o terminación del mismo, e incluyendo si los reclamos presentados son arbitrables, se remitirá y finalmente se determinará mediante arbitraje de acuerdo con las Reglas de Arbitraje Internacional de JAMS. Las partes se reservan el derecho de oponerse a la intervención de cualquier individuo empleado por o afiliado a una organización o entidad competidora. La sede del arbitraje será la ciudad de Nueva York, NY. El idioma que se utilizará en los procedimientos arbitrales será el inglés. Cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre la misma podrá dictar la sentencia sobre la resolución dictada por el árbitro. En cualquier arbitraje que surja de o esté relacionado con este Acuerdo, el árbitro no puede otorgar ningún daño incidental, indirecto o consecuente, incluidos los daños por lucro cesante.

Las partes deberán mantener la confidencialidad del procedimiento de arbitraje y la resolución, incluyendo la privacidad de la audiencia, salvo que sea necesario para preparar o llevar a cabo una audiencia de arbitraje sobre el fondo, o que sea necesario en relación con una solicitud de resolución preliminar al tribunal, una impugnación judicial de una resolución o su ejecución, o a menos que la ley o decisión judicial exija lo contrario.

En cualquier arbitraje que surja de o esté relacionado con este Acuerdo, el árbitro otorgará a la parte prevaleciente, si corresponde, los costos razonables de representación legal incurridos por la parte prevaleciente en relación con el arbitraje. Si el árbitro determina que una de las partes es la parte prevaleciente en las circunstancias en las que la parte prevaleciente ganó en algunas, pero no en todos sus reclamos y contrademandas, el árbitro puede otorgar a la parte prevaleciente un porcentaje apropiado de los costos razonables de representación legal incurridos por la parte prevaleciente en relación con el arbitraje.

Ley aplicable

Las partes acuerdan otorgar a los tribunales estatales y federales ubicados en el distrito de Manhattan, el condado de Nueva York, el estado de Nueva York (o si hay jurisdicción federal exclusiva), jurisdicción y sede exclusiva sobre cualquier disputa, acción o procedimiento que surja de o en conexión con este Acuerdo que involucre a las partes, y las partes por medio de la presente dan su consentimiento a la jurisdicción de dichos tribunales.

Sección VIII: Exoneración de Responsabilidad

El Productor/Agente no involucrará a la Compañía en ninguna relación contractual relacionada con sus negocios personales. Cada Productor/Agente exonerará a la Compañía de responsabilidad, así como a sus accionistas, socios, asociados, miembros, directores, oficiales, gerentes y empleados, por cualquier reclamo, daño u obligación/ responsabilidad que surja de cualquier error y omisión o negligencia en sus deberes como Agente.

Sección IX: Confidencialidad de la Información/Política de Privacidad

El Productor/Agente reconoce que podrá recibir cierta información de naturaleza no pública, así como información de salud y/o personal de los solicitantes o posibles asegurados conforme con este Acuerdo. El Productor/Agente, así como sus agentes, empleados y subcontratistas mantendrán la integridad de la confidencialidad de dicha información de los solicitantes y posibles asegurados ("Información del Cliente") conforme a las leyes y regulaciones pertinentes acerca de la privacidad y, además, se comprometen y acuerdan a no utilizar, divulgar o de ninguna otra forma revelar la Información del Cliente, a no ser aquella que es necesaria para los propósitos de aseguranza que se contemplan en este Acuerdo, incluyendo pero no limitado a: i) la entrega de una solicitud de seguro, ii) cualquier información médica sobre la salud del asegurado o propuesto asegurado o, iii) información financiera o de índole personal. Cualquier divulgación de cualquier tipo de Información del Cliente que esté en incumplimiento con este Acuerdo, habrá de notificársele a la Compañía dentro de los cinco (5) días posteriores al momento en que el Productor/Agente se percate de tal incumplimiento. El Productor/Agente defenderá, indemnizará y exonerará a la Compañía de responsabilidad por toda pérdida, costo, fallo o sentencia, acuerdo o convenio, multa, valoración o evaluación, penalidad y otros gastos monetarios, incluyendo honorarios razonables de abogados incurridos por la Compañía como resultado directo o indirecto de la violación o incumplimiento del Productor/Agente con este párrafo.

Notificación de Divulgación

El Productor/Agente deberá prontamente notificar a la Compañía por escrito de cualquier uso o divulgación negligente, inadvertida o no autorizada de la Información del Cliente del cual el Productor/Agente tenga conocimiento.

Iniciales del agente:	Iniciales de VUMI®:
-----------------------	---------------------

Sección X: Cumplimiento: Programas Anti Lavado de Dinero y de Sanciones

La Compañía toma toda medida necesaria para cumplir con las leyes que rigen el fraude y el lavado de dinero y/o activos. La Compañía espera y prevé que el Productor/Agente conozca dichas leyes y cumpla con ellas, tanto con las regulaciones internacionales como con aquellas de las jurisdicciones donde residan sus clientes o directores de las empresas, en caso de clientes corporativos.

La Compañía podrá solicitar la colaboración o asistencia del Productor/Agente con respecto al cumplimiento de las leyes y regulaciones en cuestión. Una de las responsabilidades del Productor/Agente es la de mantener la documentación necesaria para cumplir con esas normas y, siempre que sea necesario, enviar dicha documentación a la Compañía. Si la información necesaria o solicitada no se recibe en la Compañía en un tiempo razonable, o si surgiera alguna sospecha de fraude o de lavado de dinero, la Compañía se reserva el derecho de rechazar cualquier transacción que solicite el Productor/Agente en nombre de los clientes que representa.

El Programa de Cumplimiento de la Compañía también incluye la revisión de todos los clientes en las listas de sanciones de los Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea. El Productor/Agente deberá asistir a la Compañía al notificar el proceso de cancelación en el evento que uno de los propuestos asegurados o un asegurado esté en cualquiera de estas listas.

Código de Ética

- 1 Cumpliré con todo estándar de ética y otro cumplimiento establecido por la Compañía, los cuales me hayan sido puestos en conocimiento durante el proceso de reclutamiento o luego durante el curso de nuestra relación comercial.
- 2 Cuando esté tratando con clientes y/o clientes potenciales, prestaré un alto nivel de calidad y profesionalismo, haré todo el esfuerzo por conocer sus deseos y expectativas en relación a sus necesidades y circunstancias financieras y me comprometo a proveer seguro usando cuidado razonable para obtener el seguro adecuado que cumpla con las necesidades del asegurado y las mejores alternativas.
- 3 Me conduciré de manera profesional y aceptaré las decisiones que tome la Compañía y sus empleados autorizados, y mantendré a los asegurados plenamente informados y no representaré erróneamente la existencia o alcance del seguro provisto en una póliza.
- 4 Usaré solamente solicitudes digitales, materiales de venta e ilustraciones autorizados y distribuidos por la Compañía para la promoción de los productos y servicios de la Compañía, e incluiré con los mismos toda renuncia de responsabilidad apropiada.
- 5 Le explicaré sobre cobertura o exclusiones a un asegurado y mencionaré sobre cobertura que el asegurado no tenga al momento de la pérdida. Haré todo lo posible por verificar que toda firma en los documentos sometidos a la Compañía sea auténtica. Entregaré a tiempo las pólizas, correspondencia y otros documentos a los dueños de las mismas.
- 6 Le comunicaré a tiempo a la Compañía acerca de solicitudes, quejas, instrucciones y otros asuntos que, a su vez, me hayan sido comunicados por cualquier persona interesada.
- 7 Mantendré actualizados a mis clientes y posibles clientes acerca de cualquier información sobre productos y servicios, así como cualquier información relevante sobre la Compañía. Le remitiré a tiempo a la Compañía las primas y otros pagos completos, aun cuando tenga algún reclamo personal sobre el remitente de los mismos.
- 8 Se espera que los Agentes/Productores reconozcan y se adhieran a las políticas de la Compañía, las pautas operativas, los manuales y todas las comunicaciones y procedimientos establecidos por la Compañía en los documentos, avisos y comunicaciones complementarios a este Acuerdo. Se entiende expresamente que como representante usted es responsable de cumplir con las disposiciones, responsabilidades y recomendaciones mínimas relacionadas con el rol de una Agencia General.

Declaración de Actos Prohibidos

- 1 No depositaré ni cobraré dinero en efectivo para el pago de las primas o renovaciones, no negociaré ningún cheque u otro instrumento financiero pagadero a la Compañía, ni abriré cuentas de banco bajo el nombre de la Compañía, ni firmaré, bajo ninguna circunstancia, en nombre de la Compañía, ni haré que se impriman cheques, pagarés u otros instrumentos financieros que contengan el nombre de la misma. No retendré el pago de primas bajo ninguna circunstancia; los mismos serán enviados de la manera más inmediata a la Compañía.
- 2 No endosaré, depositaré, cobraré o, de ningún otro modo, negociaré ningún instrumento financiero que sea pagadero a la Compañía o a terceras personas.
- 3 No haré, modificaré, ni aprobaré ninguna póliza con el propósito de extender el tiempo para hacer el pago de primas, o para exonerar o renunciar a los derechos o requisitos de la Compañía, o para obligar a la Compañía con mis declaraciones, promesas o representaciones, ni aceptaré primas extras para riesgos adicionales, de no ser aprobados por escrito por la Compañía.
- 4 No anunciaré a la Compañía en ninguna campaña publicitaria, incluyendo periódicos, revistas, televisión, radio, Internet o cualquier otro medio, a menos que dicha publicidad haya sido aprobada por escrito por la Compañía.
- 5 No firmaré ningún documento relacionado con la Compañía en nombre de otra persona o entidad, con o sin el consentimiento de dicha persona o entidad. No atestiguaré con mi firma sobre la firma de ninguna persona en ningún documento, a no ser que se firme en mi presencia.
- 6 No entraré en arreglos contractuales u otros acuerdos para solicitar negocios, o compartir comisiones con terceras personas o entidades que no estén contratadas por la Compañía.
- 7 No retendré ningún documento que me haya proporcionado un cliente o posible cliente por un período de tiempo mayor al requerido para el análisis, organización y revisión del mismo, a no ser que haya recibido la autorización del cliente o posible cliente.
- 8 No modificaré ningún documento de la Compañía, ni falsificaré la edad, sexo, peso, estado de salud, el uso o no de tabaco, o cualquier otro factor que haga asegurable a una persona y que pueda afectar la decisión de la Compañía sobre la emisión de una póliza y los niveles de cobertura.
- 9 No pagaré u ofreceré pagar ningún incentivo a ninguna persona para que adquiera cobertura de seguro con la Compañía o para que adquiera los productos que ofrece la misma.
- 10 No cambiaré la dirección o país de residencia del solicitante o del asegurado para mi beneficio o del solicitante/asegurado, a menos que dicho cambio sea real, y no conduciré actividades no autorizadas en la cuenta de mi cliente, incluyendo pero no limitado a préstamos, extracciones, cancelaciones parciales o completas, compra o redirección de dividendos o cualquier otro valor de una póliza o pagos de prima.
- 11 No haré creer que mi relación con la Compañía es otra que no sea la de un intermediario que representa al posible asegurado o al asegurado.

Otras Obligaciones

- 1 *Derechos de Propiedad de la Compañía*
La información y los registros del solicitante y del asegurado, así como los registros de primas, son propiedad de la Compañía. Por tal razón, el Productor/Agente permitirá la inspección de los mismos cuando la Compañía lo requiera. Todo material impreso, equipo y otros efectos suministrados por la Compañía son también de su propiedad y el Productor/Agente será responsable legalmente por cualquier mal uso de los mismos. A petición de la Compañía, el Productor/Agente, estará obligado a devolver todas las primas de las pólizas no tomadas, recibos de entrega, recibos de prima inicial, recibos condicionales y toda documentación e información relacionada con los negocios de la Compañía.
- 2 *Utilización de Aplicaciones Informáticas*
El Productor/Agente se compromete a manejar confidencialmente toda aplicación informática o sistema electrónico recibido de la Compañía que no tenga como finalidad su distribución autorizada por parte de la Compañía, así como a no divulgar, duplicar o reproducir, directa o indirectamente, dicha aplicación o sistema. El Productor/Agente adoptará las medidas necesarias y razonables para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a las mismas; así como para que no las divulguen, dupliquen o reproduzcan. El Productor/Agente será legalmente responsable por daños y perjuicios que puedan ocasionarse por la inobservancia de dichos compromisos. La Compañía podrá solicitar por escrito al Productor/Agente y el mismo estará obligado a la devolución de los sistemas y/o documentos entregados por

Iniciales del agente: Iniciales de VUMI®:

la Compañía. A la terminación de este Acuerdo, sujeto a la verificación del mismo, el Productor/Agente suspenderá el uso de los sistemas y aplicaciones informáticas y los eliminará de sus archivos (discos duros, todo tipo de dispositivo portátil, unidades de seguridad, etc.) y devolverá, después de haberse inventariado, los medios de publicación remanentes (USBs, discos compactos, todo material de mercadeo, etc.). En relación con los enlaces web personalizados y otras herramientas para la promoción de los planes de la Compañía en línea, el Productor/Agente reconoce y acepta que la Compañía proporciona dichos enlaces y otros recursos en línea como cortesía. Los enlaces son una conveniencia y su uso constituye que el Productor/Agente acepta cumplir con los términos de uso establecidos por la Compañía. Estos términos se aplican a la Agencia y a toda su jerarquía. La Agencia/Agentes no están obligados a utilizar este recurso y la Compañía no es responsable de la disponibilidad de dichas herramientas o posibles interrupciones debido a problemas técnicos fuera de su control.

3 Propiedad Intelectual

El Productor/Agente reconoce que todas las marcas, incluidas las de servicio, los símbolos, logotipos, emblemas y otras formas de propaganda o publicidad, así como otros derechos de propiedad intelectual, tangibles o intangibles, relacionados con la actividad de seguro de la Compañía son propiedad exclusiva de la misma. El Productor/Agente no adquirirá, a través de este Acuerdo, ningún derecho sobre dicha propiedad intelectual. El Productor/Agente no adoptará, utilizará, ni registrará ninguna palabra clave, frase, símbolo o señal de propaganda o publicidad que sea idéntica o similar a las marcas, símbolos o eslóganes publicitarios de la Compañía. No obstante, el uso, forma, o despliegue de estas marcas, símbolos o eslóganes de la Compañía en el ejercicio de la actividad del Productor/Agente, estará sujeto a la previa aprobación por escrito de la Compañía. El Productor/Agente está obligado a utilizar únicamente los formatos o propuestas de ventas emitidos por la Compañía y relacionados con la promoción y venta de pólizas de la misma. La Compañía proporcionará al Productor/Agente el material publicitario que estime pertinente para la promoción de sus productos y servicios. El mismo podrá utilizar materiales publicitarios elaborados por él para efectos de este Acuerdo, siempre y cuando estos hayan sido autorizados por escrito por la Compañía.

4 Quejas y Procedimientos

El Productor/Agente conducirá sus negocios de acuerdo a los reglamentos de la Compañía y notificará a la misma por escrito sobre cualquier queja, acusación, procedimiento e investigación efectuada por cualquier autoridad contra él/ella o la Compañía. Del mismo modo, el Productor/Agente notificará a la Compañía sobre las quejas, por escrito, que le presenten los clientes relacionadas con cualquier producto o servicio ofrecido por la misma.

5 Conocimiento sobre los Productos de la Compañía

El Productor/Agente está obligado a conocer en su totalidad los productos ofrecidos por la Compañía, a entender y seguir el proceso para vender los productos, esquema de comisiones, estipulaciones de extorno de comisiones, y otras características y beneficios pertinentes a la Compañía, sus filiales y sus productos. Está también obligado a seguir el Manual del Agente y los procedimientos administrativos implementados por la Compañía. El Productor/Agente no deberá alterar, modificar, exonerar o enmendar cualquiera de los términos, tarifas o condiciones de cualquier publicidad, brochure, solicitud, póliza, comunicado, decisión administrativa, contrato u otro material provisto durante la existencia de este Acuerdo.

Sección XI: Términos Generales

Acuerdo completo. Este Acuerdo y todos los anexos adjuntos y otros documentos constituyen el Acuerdo completo entre las partes de este Acuerdo perteneciente al objeto del presente y reemplaza todos los acuerdos, entendimientos, correos electrónicos, negociaciones y discusiones anteriores y contemporáneos, ya sean verbales o escritos, de las partes y no hay garantías, representaciones u otros acuerdos entre las partes en relación con el objeto de este Acuerdo, excepto como específicamente se establece en este documento.

Asignación. El representante no transferirá ni cederá de ninguna manera ningún derecho en virtud de este Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía. Tal consentimiento no se retendrá injustificadamente.

Consentimiento y divulgación de los medios. El Productor/Agente entiende que él/ella puede, al asistir a eventos relacionados con los productos de la Compañía en cualquier lugar o actividades, ser entrevistado, fotografiado o que su imagen, voz o nombre sean grabados, fotografiados o capturados de otra manera en una variedad de medios. El Productor/Agente, por lo tanto, da su consentimiento para ser fotografiado y filmado y a la grabación de su voz, imagen y nombre. La Compañía y sus filiales quedan plenamente autorizadas a usar y hacer que se usen fotografías o grabaciones de video, grabaciones de la voz del Productor/Agente, nombre, imagen para publicidad, promociones, comerciales u otros propósitos sin compensación adicional por parte de la Compañía hacia el Productor/Agente. La Compañía y sus filiales también quedan autorizadas para publicar en sitios web y cualquier otro medio dichas fotografías o filmaciones, grabaciones de la voz y nombre del Productor/Agente. Las fotografías, grabaciones de video y/o grabaciones o reproducciones de voz, o cualquier porción, pueden ser usadas por sí solas o en conjunto con otras fotografías, grabaciones de video y/o grabaciones de voz. El Productor/Agente autoriza también a la Compañía y sus filiales a reproducir o hacer que se produzcan, distribuyan, exhiban y usen dichas fotografías, grabaciones de video y grabaciones de voz. Las mismas pueden ser exhibidas en todos los mercados locales y extranjeros. El Productor/Agente entiende que terceros pueden usar y/o reproducir, distribuir, exhibir o usar dichas fotografías, grabaciones de video y/o grabaciones de voz con el consentimiento de la Compañía. El Productor/Agente, por lo tanto, exonera a la Compañía y sus filiales, sus directores, oficiales, empleados, clientes, y las agencias de publicidad, sus oficiales, directores, agentes y empleados, designados por la Compañía, de todo reclamo de cualquier tipo por motivo de tal uso.

Contrapartes. Este Acuerdo puede celebrarse en cualquier número de contrapartes y por las partes del mismo en contrapartes separadas, cada una de las cuales cuando se ejecuta y entrega será un original, pero todas estas contrapartes constituirán en conjunto un mismo instrumento.

Efecto vinculante. Cada uno de los abajo firmantes garantiza y declara expresamente que tiene el poder y la autoridad plenos para firmar este Acuerdo en nombre de la parte indicada, y que su firma operará para vincular a la parte indicada a los términos anteriores.

Encabezados. Los encabezados utilizados en este Acuerdo son solo por conveniencia y no deben considerarse parte de este Acuerdo y no limitan ni amplifican, de ninguna manera, los términos y disposiciones de este Acuerdo.

Enmiendas. Excepto por las enmiendas al Anexo A hechas por la Compañía de acuerdo con la Sección IV, ninguna enmienda a este Contrato será válida o ejecutable, a menos que se demuestre por escrito y esté debidamente firmado por todas las partes.

Evidencia. Los registros, libros y estados de cuenta de la Compañía serán aceptados por el representante y el Agente General como prueba suficiente y final del estado del negocio relacionado con el presente Acuerdo. Si el representante o el Agente General desea impugnar una declaración recibida de la Compañía, la parte deberá informar a la Compañía de las razones de la objeción dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la recepción de la declaración, en su defecto la declaración será considerada correcta por el representante y el Agente General.

Exención. El incumplimiento por parte de cualquiera de las partes de ejercer o hacer cumplir cualquier derecho conferido en virtud de este Acuerdo no se considerará una renuncia a dicho derecho u operar para prohibir el ejercicio o ejecución de los mismos en cualquier momento o momentos posteriores.

Iniciales del agente:	Iniciales de VUMI®:
-----------------------	---------------------

Género y número. A menos que se indique lo contrario en el presente, en este Acuerdo la forma masculina incluye el femenino y la forma singular incluye el plural, y viceversa.

Herederos, sucesores, cesionarios. Este Acuerdo será vinculante para las partes y sus respectivos herederos, albaceas, administradores y cesionarios, y las partes acuerdan por ellos mismos y sus herederos, albaceas, administradores y cesionarios para ejecutar cualesquiera instrumentos que sean necesarios o convenientes para llevar a cabo el propósito e intención de este Contrato.

No solicitud de empleados y contratistas independientes. Durante la vigencia de este Acuerdo y después de un período de doce (12) meses ("Período de restricción"), el Productor/Agente no podrá, directa o indirectamente: (a) solicitar la prestación de servicios o empleo a ningún empleado o contratista independiente de la Compañía o sus filiales; (b) asesorar o recomendar a cualquier otra persona que emplee o solicite la prestación de servicios a cualquier empleado o contratista independiente de la Compañía o sus filiales; (c) alentar o aconsejar a dichos empleados o contratistas independientes que corten, suspendan o no renueven ningún acuerdo o relación con la Compañía o sus filiales; (d) establecer o tratar de establecer cualquier relación comercial con dicho empleado o contratista independiente relacionado con la venta de los productos de seguros de la Compañía.

Nulidad de una provisión. Si alguna disposición de este Acuerdo es considerada por una autoridad competente como inválida, ilegal o inaplicable, por cualquier motivo, las disposiciones restantes de este Acuerdo y sus anexos continuarán en plena vigencia siempre que expresen la intención de las partes. Si no se puede preservar la intención de alguna de las partes, este Acuerdo será renegociado o rescindido por las partes.

Reconocimiento. La Compañía, el representante y el Productor/Agente reconocen cada uno que han leído este Acuerdo y lo entienden, habiendo recibido la oportunidad de buscar asesoría legal y aceptar estar sujetos a sus términos y condiciones.

Responsabilidad conjunta. Si el representante es una corporación o una sociedad, las personas cuyas firmas aparecen a continuación, en nombre de dicha corporación o sociedad, se comprometen personalmente a honrar, conjuntamente con dicha corporación o sociedad, según sea el caso, todos los pactos y obligaciones del representante como si ellos mismos fueran parte del Acuerdo, sin el beneficio de división o discusión, y dichos signatarios se vuelven inmediatamente responsables hacia la Compañía de la misma manera que dicha corporación o sociedad.

Retención de registros. El representante deberá mantener registros escritos completos, precisos y separados (incluido papel, datos electrónicos y el software y cualquier otro medio electrónico mediante el cual se registra la información) de todas las transacciones realizadas bajo este Acuerdo (los "Registros") y mantendrá dichos Registros y los preservará bajo su cuidado y control por un período de tiempo de acuerdo con las leyes, regulaciones y políticas aplicables de la Compañía, y los mismos se mantendrán separados de todos los demás libros de cuentas y registros relacionados con otros negocios realizados por el representante. El representante hará todos sus esfuerzos razonables para mantener la seguridad y protección de los Registros y deberá cumplir con todos los requisitos razonables de la Compañía relacionados con el almacenamiento y/o protección de los Registros y mantener los procedimientos e instalaciones de respaldo de emergencia para evitar la interrupción del negocio o el daño o la destrucción de los Registros. El representante pondrá a disposición a la Compañía y sus representantes toda la documentación, formularios e información descritos anteriormente para auditoría e inspección con un aviso razonable.

Supervivencia. Las provisiones de las Secciones 2.1, 3.4, 4.4 y 7.1 y las provisiones de los Artículos 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 seguirán vigentes y permanecerán en pleno vigor y efecto después de cualquier rescisión o vencimiento de este Acuerdo.

Tiempo de la esencia. El tiempo será la esencia de esto.

Avisos

Método de notificación. Las partes entregarán toda notificación y comunicación por escrito entre las partes por a) entrega en persona; b) servicio de entrega de un día reconocido a nivel nacional; o c) correo postal certificado o registrado de primera clase con franqueo prepago a la dirección que una de las partes ha notificado que es la dirección de esa parte para los fines de esta sección.

Recepción de notificación. Una notificación dada en virtud de este Acuerdo entrará en vigencia en el momento en que la otra parte la reciba o, si se envía por correo, lo antes posible que la otra parte la reciba y el quinto día laboral después de enviarlo por correo.

Consentimiento al Acuerdo y Notificación Electrónico; Método de Aceptación

A Acuerdo y Aviso. En el caso de que el Productor/Agente celebre este Acuerdo por medios electrónicos a través del sitio web de la Compañía o por correo electrónico, el Productor/Agente por la presente acepta y consiente que este Acuerdo será legalmente vinculante para el patrimonio, herederos, albaceas, administradores, representantes personales, sucesores y cesionarios del Productor/Agente. El Productor/Agente atestigua que las partes han firmado; por la presente renuncia a todas y cada una de las defensas de que este Acuerdo no fue por escrito o debidamente ejecutado según lo requiera el estatuto de fraudes o cualquier otra ley, regla o reglamento similar. El Productor/Agente por la presente acepta que la Compañía cumple con su obligación de entregar al Productor/Agente cualquier documento, declaración, aviso u otra comunicación si se envía por correo electrónico. Los documentos enviados por entrega electrónica contendrán toda la información tal como aparece en la versión impresa como cuando es preparada y distribuida por el remitente, con la posible excepción de inserciones gráficas como fotografías o logotipos. La entrega electrónica puede ser en forma de correo electrónico, un archivo adjunto de correo electrónico o en forma de una descarga disponible desde el sitio web de la Compañía. El Productor/Agente declara que descargará el documento relevante inmediatamente después de recibir la notificación de su disponibilidad. Si el Productor/Agente experimenta alguna dificultad para abrir un documento entregado electrónicamente por la Compañía, el Productor/Agente inmediatamente notificará a la Compañía con el fin de permitirle realizar la entrega requerida por otros medios. El no informar a la Compañía de tal dificultad dentro de las cuarenta y ocho (48) horas después de la entrega servirá como una afirmación de que el Productor/Agente pudo recibir y abrir dicho documento.

B Método de aceptación. El Productor/Agente indica la aceptación del Acuerdo y todos los términos y condiciones contenidos o referenciados en el Acuerdo firmando a continuación o firmando el Acuerdo y devolviéndolo a las oficinas corporativas de la Compañía.

Iniciales del agente: Iniciales de VUMI®:

Convenio de Productor/Agente o Agencia

(continuación)

HECHO Y FIRMADO por las partes en las fechas indicadas a continuación. Este Acuerdo cobrará efecto al ser firmado por un representante autorizado de la Compañía.
ENTESTIMONIO DE LO CUAL, las partes han ejecutado este Acuerdo en la fecha que se establece a continuación.

1. Nombre impreso Productor/Agente:

2. Firma:

X.....

3. Lugar y fecha (mes / día / año):

M M / D D / A A A A

4. Nombre impreso del Agente General/Agente Directo:

5. Firma:

X.....

6. Lugar y fecha (mes / día / año):

M M / D D / A A A A

7. Nombre impreso del Representante de VUMI®:

8. Firma:

X.....

9. Lugar y fecha (mes / día / año):

M M / D D / A A A A

Método de pago

- Cheque: los cheques se emitirán a nombre del agente registrado
- Depósito directo / ACH: para transferencias a cuentas de ahorro o corriente dentro de Estados Unidos (completar opción 1)
- Transferencia bancaria: para cuentas fuera de Estados Unidos (completar opción 2)

Opciones de Pago

1. DEPÓSITO DIRECTO / ACH (ADJUNTAR CHEQUE ANULADO EN CASO DE TENERLO)

Nombre del titular de la cuenta bancaria:

Nombre del banco:

Número de cuenta:

Número de ruta ACH (9 dígitos):

2. TRANSFERENCIA BANCARIA (ADJUNTAR INSTRUCCIONES SUMINISTRADAS POR EL BANCO)

Nombre del titular de la cuenta bancaria:

Nombre del banco:

Número de cuenta o IBAN:

Código SWIFT:

País:

Si el banco utiliza un banco intermediario:

Nombre del banco:

Número de ruta wire:

Documentos Necesarios

- Se requiere los siguientes documentos junto con la solicitud completada:
- Documento de identificación del solicitante o representante de la compañía (identificación con foto)

Formularios de impuestos:

W-8BEN para individuos o W-8BEN-E para entidades

W-9 para agentes registrados en EE. UU.

Poder de representación legal si es una empresa

Formulario de Designación de Beneficiarios
- Certificado de incorporación/documentos de registro (para compañías)

Comprobante de dirección (recibo de servicio)

Copia de cheque anulado o soporte bancario, ej: estado de cuenta

Referencia personal y bancaria

Prueba de compañías que representa

Iniciales del agente:

Iniciales de VUMI®:

Anexo Número I: Programa de Compensación del Productor

1.Apellidos:

2.Nombres:

3.Agente general / Agente Directo:

4.Código de Agente General / Agente Directo:

Este Acuerdo Internacional de Comisiones se hará efectivo para todas las pólizas y contratos de VUMI® Group, I.I. (la “Compañía”) escritas y entregadas después de

basado en primas pagadas y recibidas por la Compañía en pólizas escritas y entregadas por usted, el “Productor”, la Compañía le pagará, conforme a su Acuerdo de Productor con la Compañía (al cual este programa por medio de la presente está incorporado y hecho parte de), una comisión de acuerdo con el programa de comisiones señalados a continuación; o

Basados en primas pagadas y recibidas por la Compañía sobre pólizas escritas y entregadas por un Sub-Productor designado por o asignado a usted, la Compañía le pagará la comisión listada en el Programa Internacional de Comisiones abajo mencionada, menos cualquier comisión aplicable devengada por el Sub-Productor sobre tales pólizas para las cuales una tasa de comisión estará archivada con la Compañía.

La base de primas para determinar la comisión no incluye el cargo administrativo ni cualquier cargo aplicado a la prima de la póliza al ser estos no-comisionables.

La producción anual requerida para este Programa de Comisiones es

US\$

La persistencia mínima* (o récord) requerida para continuar calificando para este Programa de Comisiones es

%

Al firmar este Anexo como parte del Acuerdo de Agente, la Compañía, así como el Productor/Agente, automáticamente termina cualquier otro acuerdo(s) escrito o verbal existente entre ellos en cuanto al pago de comisiones o bonos, si hubiese. La terminación de los acuerdos previos por este párrafo no afectarán las comisiones garantizadas por sus términos y condiciones, a menos que un acuerdo escrito por lo contrario exista entre las partes.

***“Persistencia” o “índice de persistencia” mide cuánto tiempo se quedan los asegurados con sus pólizas, al observar el número de renovaciones año tras año**

PLANES DE VUMI®	PRIMER AÑO - NUEVO NEGOCIO	RENOVACIONES
ABSOLUTEVIP	%	%
UNIVERSAL VIP	%	%
SPECIAL VIP	%	%
ACCESS VIP	%	%
OPTIMUM VIP	%	%
DIRECT VIP	%	%
SENIOR VIP	%	%
PRIME VIP	%	%
TERM LIFE VIP	%	%
PRIMER AÑO Y SIGUIENTES		
TRAVEL VIP	%	

Nuevos Negocios: Pólizas escritas por la Compañía con un nuevo cliente no asegurado previamente en ningún otro plan, deducible con la Compañía o alguna de sus filiales.

Renovaciones: Pólizas cuando el asegurado opta por continuar con una póliza emitida por la Compañía. Para propósito de pagos de comisiones, cambio de plan, deducibles, adiciones o inclusive trasposos de los mismos clientes hacia una compañía afiliada, se considera como renovación.

La Compañía se reserva el derecho a modificar la disponibilidad de productos a ciertos mercados, retirar o agregar nuevos productos a su catálogo sin restricción alguna.

Iniciales del agente:

Iniciales de VUMI®:

5. Observaciones:

6. Nombre impreso del Productor/Agente:

7. Firma:

X.....

8. Lugar y fecha (mes / día / año):

MM / DD / AAAA

9. Nombre impreso del Agente General/Agente Directo:

10. Firma:

X.....

11. Lugar y fecha (mes / día / año):

MM / DD / AAAA

PARA USO DE PERSONAL AUTORIZADO

12. Aprobado por:

13. Cargo:

14. Fecha de aprobación:

MM / DD / AAAA

VUMI® GROUP, I.I.
ORGANIZADA BAJO EL CAPÍTULO 61 DEL CÓDIGO DE SEGUROS DE PUERTO RICO.
NINGUNA COBERTURA EMITIDA POR ESTA ASEGURADORA ESTÁ PROTEGIDA
POR CUALQUIER GARANTÍA O FONDO DE INSOLVENCIA EN PUERTO RICO.
Servicios de administración de reclamos ofrecidos por VIP Administration Services, LLC.

Iniciales del agente:

Iniciales de VUMI®: